SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3121786 - DF (2025/0473690-1)

Número Único: 0738438-16.2022.8.07.0001 – TJDFT

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
AGRAVANTE	:	PAULO VICTOR MAIA LOPES
ADVOGADA	:	GRACIELLE RODRIGUES MARTINS - GO031284
AGRAVANTE	:	JESSICA PALLA DO LAGO
ADVOGADA	:	LARISSA GOMES DE OLIVEIRA - DF065922
AGRAVANTE	:	ELIANE DE SOUZA PALLA
ADVOGADA	:	LARISSA GOMES DE OLIVEIRA - DF065922
AGRAVANTE	:	GLEIDIANE FEITOSA DE AQUINO
ADVOGADA	:	VIVIANE LIMA DA PURIFICACAO - DF077850
AGRAVANTE	:	LOUHANY KETHENE BARROS
ADVOGADA	:	VIVIANE LIMA DA PURIFICACAO - DF077850
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU	:	WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO
CORRÉU	:	FRANCISLENE QUIRINO RIBEIRO DA SILVA
CORRÉU	:	JESSICA TATIANA DA SILVA MACIEL

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. GRUPO QUE RECRUTAVA PESSOAS PARA ABRIR CONTAS BANCÁRIAS COM IDENTIDADES FALSAS DE TERCEIROS E OBTER CARTÕES E EMPRÉSTIMOS. RECURSOS ESPECIAIS INADMITIDOS POR EXIGIREM REEXAME DE PROVAS VEDADO PELA SÚMULA N. 7/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA OU DISSOCIADA DESSE FUNDAMENTO. ILEGALIDADES FLAGRANTES NA DOSIMETRIA. ALICIAMENTO DE AMIGAS E DA PRÓPRIA MÃE VALORADO NA PENA-BASE E NA AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CP. ADESÃO REMUNERADA AO GRUPO JÁ PUNIDA PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E REPETIDA NO ART. 62, IV, DO CP. *BIS IN IDEM* EM AMBOS OS CASOS. MULTA DO CRIME CONTINUADO INDEVIDAMENTE SOMADA NA FORMA DO

Documento eletrônico VDA61690296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:17:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2026. Código de Controle do Documento: 3d0f325e-2d3d-4c7d-873c-18b50226a92a

ART. 72 DO CP. EXTENSÃO A CORRÉU QUE NÃO RECORREU. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Agravos em recurso especial interpostos por PAULO, JESSICA, ELIANE, GLEIDIANE e LOUHANY contra decisões que inadmitiram os recursos especiais pela incidência da Súmula n. 7/STJ. Os réus foram condenados por integrar organização criminosa que recrutava pessoas para abrir contas bancárias com dados de terceiros e documentos falsos, com o objetivo de obter cartões de crédito e empréstimos, e por falsificação de documento público. PAULO recebeu 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado. JESSICA recebeu 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão. GLEIDIANE, ELIANE e LOUHANY receberam penas entre 5 (cinco) e 6 (seis) anos de reclusão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os agravos impugnaram, de forma específica, o fundamento das decisões de inadmissão e se há flagrante ilegalidade na dosimetria que autorize a concessão de *habeas corpus* de ofício, com extensão a corréu que não recorreu.

III. Razões de decidir

3. Não se conhece do agravo que deixa de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão de inadmissão (art. 932, III, do CPC; art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ; Súmula n. 182/STJ). A impugnação da Súmula n. 7/STJ exige que se demonstre, tese a tese, que a solução prescinde do reexame de provas, com a indicação das premissas fáticas incontroversas do acórdão.

4. O agravo de PAULO trata da lavagem de capitais, crime do qual foi absolvido, e não da quebra da cadeia de custódia, única tese do seu recurso especial. O de JESSICA combate decisão proferida no recurso de outro réu e fundamento que não foi adotado na decisão que inadmitiu o seu recurso. Os de ELIANE, GLEIDIANE e LOUHANY afirmam genericamente a revaloração jurídica dos fatos e reiteram a discussão sobre a prova da estabilidade e da permanência do vínculo associativo.

5. Na dosimetria dos crimes de falsificação praticados por JESSICA, o aliciamento de amigas e da própria mãe para o fornecimento de fotografias e assinaturas negativou as circunstâncias do crime e também sustentou a agravante do art. 62, I, do CP. A dupla valoração configura *bis in idem*, e a vetorial é afastada.

6. ELIANE e LOUHANY passaram a responder por organização criminosa pela adesão remunerada ao grupo. O mesmo fato foi de novo valorado, nos crimes de falsificação, na agravante do art. 62, IV, do CP. O próprio Tribunal de origem afastou, pela mesma razão, a culpabilidade negativa. A agravante é decotada. Para ELIANE, a confissão não reduz a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231/STJ.

7. No crime continuado, a multa segue a exasperação do art. 71 do CP, e não a soma do art. 72, restrita aos concursos material e formal. As penas ficam em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa para JESSICA e em 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa para ELIANE e para LOUHANY, no regime inicial semiaberto.

8. A correção da multa estende-se ao corréu WELLINGTON, que não recorreu, por não se fundar em motivo de caráter exclusivamente pessoal (art. 580 do CPP). A multa dele passa a 23 (vinte e três) dias-multa.

IV. Dispositivo

9. Agravos de PAULO e GLEIDIANE não conhecidos. Agravos de JESSICA, ELIANE e LOUHANY não conhecidos, com ordem

Documento eletrônico VDA61690296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:17:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2026. Código de Controle do Documento: 3d0f325e-2d3d-4c7d-873c-18b50226a92a

concedida de ofício para redimensionar as penas. Efeitos estendidos a WELLINGTON quanto à pena de multa.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer dos agravos, contudo conceder a ordem de ofício para Jessica, Eliane e Louhany, com extensão dos efeitos a Wellington, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.

Brasília, 10 de novembro de 2026.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Documento eletrônico VDA61690296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:17:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2026. Código de Controle do Documento: 3d0f325e-2d3d-4c7d-873c-18b50226a92a

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3121786 - DF (2025/0473690-1)

Número Único: 0738438-16.2022.8.07.0001 – TJDFT

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
AGRAVANTE	:	PAULO VICTOR MAIA LOPES
ADVOGADA	:	GRACIELLE RODRIGUES MARTINS - GO031284
AGRAVANTE	:	JESSICA PALLA DO LAGO
ADVOGADA	:	LARISSA GOMES DE OLIVEIRA - DF065922
AGRAVANTE	:	ELIANE DE SOUZA PALLA
ADVOGADA	:	LARISSA GOMES DE OLIVEIRA - DF065922
AGRAVANTE	:	GLEIDIANE FEITOSA DE AQUINO
ADVOGADA	:	VIVIANE LIMA DA PURIFICACAO - DF077850
AGRAVANTE	:	LOUHANY KETHENE BARROS
ADVOGADA	:	VIVIANE LIMA DA PURIFICACAO - DF077850
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU	:	WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO
CORRÉU	:	FRANCISLENE QUIRINO RIBEIRO DA SILVA
CORRÉU	:	JESSICA TATIANA DA SILVA MACIEL

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. GRUPO QUE RECRUTAVA PESSOAS PARA ABRIR CONTAS BANCÁRIAS COM IDENTIDADES FALSAS DE TERCEIROS E OBTER CARTÕES E EMPRÉSTIMOS. RECURSOS ESPECIAIS INADMITIDOS POR EXIGIREM REEXAME DE PROVAS VEDADO PELA SÚMULA N. 7/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA OU DISSOCIADA DESSE FUNDAMENTO. ILEGALIDADES FLAGRANTES NA DOSIMETRIA. ALICIAMENTO DE AMIGAS E DA PRÓPRIA MÃE VALORADO NA PENA-BASE E NA AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CP. ADESÃO REMUNERADA AO GRUPO JÁ PUNIDA PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E REPETIDA NO ART. 62, IV, DO CP. *BIS IN IDEM* EM AMBOS OS CASOS. MULTA DO CRIME CONTINUADO INDEVIDAMENTE SOMADA NA FORMA DO

Documento eletrônico VDA61691064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:49
Código de Controle do Documento: 87d553f4-c9cd-4176-8797-faf5503cdeb2

ART. 72 DO CP. EXTENSÃO A CORRÉU QUE NÃO RECORREU. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Agravos em recurso especial interpostos por PAULO, JESSICA, ELIANE, GLEIDIANE e LOUHANY contra decisões que inadmitiram os recursos especiais pela incidência da Súmula n. 7/STJ. Os réus foram condenados por integrar organização criminosa que recrutava pessoas para abrir contas bancárias com dados de terceiros e documentos falsos, com o objetivo de obter cartões de crédito e empréstimos, e por falsificação de documento público. PAULO recebeu 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado. JESSICA recebeu 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão. GLEIDIANE, ELIANE e LOUHANY receberam penas entre 5 (cinco) e 6 (seis) anos de reclusão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os agravos impugnaram, de forma específica, o fundamento das decisões de inadmissão e se há flagrante ilegalidade na dosimetria que autorize a concessão de *habeas corpus* de ofício, com extensão a corréu que não recorreu.

III. Razões de decidir

3. Não se conhece do agravo que deixa de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão de inadmissão (art. 932, III, do CPC; art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ; Súmula n. 182/STJ). A impugnação da Súmula n. 7/STJ exige que se demonstre, tese a tese, que a solução prescinde do reexame de provas, com a indicação das premissas fáticas incontroversas do acórdão.

4. O agravo de PAULO trata da lavagem de capitais, crime do qual foi absolvido, e não da quebra da cadeia de custódia, única tese do seu recurso especial. O de JESSICA combate decisão proferida no recurso de outro réu e fundamento que não foi adotado na decisão que inadmitiu o seu recurso. Os de ELIANE, GLEIDIANE e LOUHANY afirmam genericamente a revaloração jurídica dos fatos e reiteram a discussão sobre a prova da estabilidade e da permanência do vínculo associativo.

5. Na dosimetria dos crimes de falsificação praticados por JESSICA, o aliciamento de amigas e da própria mãe para o fornecimento de fotografias e assinaturas negativou as circunstâncias do crime e também sustentou a agravante do art. 62, I, do CP. A dupla valoração configura *bis in idem*, e a vetorial é afastada.

6. ELIANE e LOUHANY passaram a responder por organização criminosa pela adesão remunerada ao grupo. O mesmo fato foi de novo valorado, nos crimes de falsificação, na agravante do art. 62, IV, do CP. O próprio Tribunal de origem afastou, pela mesma razão, a culpabilidade negativa. A agravante é decotada. Para ELIANE, a confissão não reduz a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231/STJ.

7. No crime continuado, a multa segue a exasperação do art. 71 do CP, e não a soma do art. 72, restrita aos concursos material e formal. As penas ficam em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa para JESSICA e em 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa para ELIANE e para LOUHANY, no regime inicial semiaberto.

8. A correção da multa estende-se ao corréu WELLINGTON, que não recorreu, por não se fundar em motivo de caráter exclusivamente pessoal (art. 580 do CPP). A multa dele passa a 23 (vinte e três) dias-multa.

IV. Dispositivo

9. Agravos de PAULO e GLEIDIANE não conhecidos. Agravos de JESSICA, ELIANE e LOUHANY não conhecidos, com ordem

Documento eletrônico VDA61691064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:49
Código de Controle do Documento: 87d553f4-c9cd-4176-8797-faf5503cdeb2

concedida de ofício para redimensionar as penas. Efeitos estendidos a WELLINGTON quanto à pena de multa.

RELATÓRIO

Trata-se de agravos em recurso especial interpostos por PAULO VICTOR MAIA LOPES (e-STJ fls. 3.013/3.015), JESSICA PALLA DO LAGO (e-STJ fls. 3.029/3.042), ELIANE DE SOUZA PALLA (e-STJ fls. 3.066/3.074), GLEIDIANE FEITOSA DE AQUINO (e-STJ fls. 3.102/3.114) e LOUHANY KETHENE BARROS (e-STJ fls. 3.139/3.157) contra decisões da Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que não admitiram os recursos especiais fundados no art. 105, III, "a", da Constituição Federal.

Consta da sentença (e-STJ fls. 2.018/2.098) que o grupo recrutava pessoas para abrir contas bancárias com dados de terceiros e documentos falsos, com o objetivo de obter cartões de crédito e empréstimos.

Na sentença (e-STJ fls. 2.018/2.098), PAULO foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013 e no art. 297, *caput*, do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa. JESSICA foi condenada pelos crimes do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e do art. 297, *caput*, do Código Penal, este por dez vezes, à pena de 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 120 (cento e vinte) dias-multa. GLEIDIANE foi condenada pelos crimes do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e do art. 297, *caput*, do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa.

Na mesma sentença (e-STJ fls. 2.018/2.098), ELIANE e LOUHANY foram condenadas pelo crime do art. 297, *caput*, do Código Penal, por três vezes, às penas de 3 (três) anos de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa e de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, respectivamente, em regime inicial aberto, substituídas as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, e foram absolvidas do crime de organização criminosa. Todos foram absolvidos da imputação do art. 304 c/c o art. 299 do Código Penal, e PAULO e GLEIDIANE, também da imputação de lavagem de dinheiro (art. 1º, §§ 1º e 4º, da Lei n. 9.613/1998).

O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação do Ministério Público para condenar ELIANE e LOUHANY também pelo crime de organização criminosa e deu parcial provimento às apelações delas para afastar a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria dos crimes de falsificação, fixando as penas em 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa e em 5 (cinco)

Documento eletrônico VDA61691064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:49
Código de Controle do Documento: 87d553f4-c9cd-4176-8797-faf5503cdeb2

anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa, respectivamente, em regime inicial semiaberto. Negou provimento às apelações de PAULO, JESSICA e GLEIDIANE (e-STJ fls. 2.541/2.681).

Nos recursos especiais, PAULO (e-STJ fls. 2.865/2.872) aponta violação do art. 158-A do Código de Processo Penal, ao argumento de quebra da cadeia de custódia do aparelho celular apreendido com JESSICA, e pede o reconhecimento da nulidade da prova e a absolvição; LOUHANY e ELIANE (e-STJ fls. 2.880/2.893) apontam violação do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentam a ausência de prova da estabilidade e da permanência do vínculo associativo e pedem a absolvição e a revisão da dosimetria; GLEIDIANE e JESSICA (e-STJ fls. 2.897/2.915) apontam violação dos arts. 2º da Lei n. 12.850/2013, 59, 62, I, e 297, *caput*, do Código Penal e 386, VII, do Código de Processo Penal e pedem a absolvição do crime de organização criminosa e, subsidiariamente, quanto a JESSICA, o afastamento da valoração negativa das circunstâncias dos crimes de falsificação, por *bis in idem* com a agravante do art. 62, I, do Código Penal, e a aplicação da fração de 1/6 à vetorial negativa.

A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu os três recursos especiais pela incidência da Súmula n. 7/STJ: o de PAULO, porque infirmar a conclusão de que não houve alteração, substituição ou má conservação dos vestígios exigiria o reexame de provas (e-STJ fls. 2.975/2.977); o de LOUHANY e ELIANE, porque rever a higidez das provas de materialidade demandaria o mesmo reexame (e-STJ fls. 2.966/2.968); e o de JESSICA e GLEIDIANE, porque a revisão das provas de autoria e de materialidade e da dosimetria da pena esbarraria no mesmo óbice (e-STJ fls. 2.970/2.973).

Nos agravos, as defesas sustentam, em síntese, que a Súmula n. 7/STJ foi indevidamente aplicada, porque os recursos especiais buscariam a revaloração jurídica de fatos delineados no acórdão, e reiteram as teses de mérito. PAULO (e-STJ fls. 3.013/3.015) afirma que o recurso especial trata da lavagem de capitais e da agravante do comando da organização criminosa; JESSICA (e-STJ fls. 3.029/3.042) afirma que a decisão agravada teria examinado apenas a tese de quebra da cadeia de custódia; ELIANE (e-STJ fls. 3.066/3.074) alega, ainda, nulidade do acórdão por ausência de fundamentação; JESSICA, ELIANE, GLEIDIANE (e-STJ fls. 3.102/3.114) e LOUHANY (e-STJ fls. 3.139/3.157) relatam as suas condições pessoais e de saúde e as de seus familiares.

O Ministério Público Federal opinou *"pelo não conhecimento dos agravos em recurso especial. E caso conhecidos, pelo desprovimento dos recursos especiais"* (e-STJ fls. 3.213/3.223).

Documento eletrônico VDA61691064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:49
Código de Controle do Documento: 87d553f4-c9cd-4176-8797-faf5503cdeb2

É o relatório.

VOTO

Da admissibilidade dos agravos em recurso especial

Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula n. 182/STJ, não se conhece do agravo que deixa de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. A Corte Especial, no julgamento do EAREsp n. 746.775/PR (relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 19/9/2018, DJe de 30/11/2018), firmou que a decisão de inadmissão não se decompõe em capítulos autônomos e deve ser impugnada em sua integralidade, de modo que a ausência de impugnação de qualquer de seus fundamentos impede o conhecimento do agravo.

A impugnação da Súmula n. 7/STJ, por sua vez, não se satisfaz com a mera afirmação de que o recurso especial busca tão somente a revaloração jurídica de fatos e provas. Cabe à parte demonstrar, à luz de cada tese deduzida no recurso especial, que a solução prescinde do reexame do acervo fático-probatório, indicando as premissas fáticas incontroversas do acórdão recorrido que, revaloradas, conduziriam ao resultado pretendido. Nesse sentido, a Quinta Turma desta Corte Superior já assentou que *"para transcender o óbice da Súmula n. 7/STJ, a defesa precisa demonstrar em que medida as teses não exigiriam a alteração do quadro fático delineado pela Corte local, não bastando a assertiva genérica de que o recurso visa à revaloração das provas"* (EDcl no REsp n. 2.131.621/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024).

No caso, as três decisões de inadmissão apoiaram-se em fundamento único, a Súmula n. 7/STJ, aplicado às teses de cada recurso especial: à alegada quebra da cadeia de custódia, suscitada por PAULO (e-STJ fl. 2.977); à suficiência das provas de materialidade do crime de organização criminosa, suscitada por LOUHANY e ELIANE (e-STJ fl. 2.968); e à suficiência das provas de autoria e de materialidade e à dosimetria da pena, suscitadas por JESSICA e GLEIDIANE (e-STJ fl. 2.972).

O agravo de PAULO não se dirige a esse fundamento. O recurso especial limitou-se à alegada violação do art. 158-A do Código de Processo Penal (e-STJ fls. 2.869/2.872), mas o agravo, depois de afirmar que *"o Recurso Especial não pretende reavaliar provas, mas reexaminar a correta aplicação do direito federal aos fatos já delineados no acórdão recorrido"*, passa a tratar da tipicidade da lavagem de capitais, da

Documento eletrônico VDA61691064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:49
Código de Controle do Documento: 87d553f4-c9cd-4176-8797-faf5503cdeb2

agravante do comando da organização criminosa e do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (e-STJ fls. 3.014/3.015). São matérias estranhas ao recurso inadmitido, e a lavagem de capitais é crime do qual o agravante foi absolvido (e-STJ fl. 2.680). Sobre a cadeia de custódia nada se disse, de modo que o único fundamento da decisão agravada ficou sem impugnação.

O agravo de JESSICA também não ataca o fundamento da decisão que inadmitiu o seu recurso especial. A petição dirige-se à decisão proferida no recurso especial de PAULO, cujo número de identificação indica (e-STJ fls. 2.974 e 3.029), e afirma que o recurso especial teria sido inadmitido porque a *"tese de violação ao art. 158-A do CPP relativa à cadeia de custódia, demandaria reexame de provas"* (e-STJ fl. 3.031) e que a decisão *"limitou-se à questão da cadeia de custódia, omitindo-se quanto às demais violações legais"* (e-STJ fl. 3.037).

Não foi isso o que se decidiu: a decisão aplicou a Súmula n. 7/STJ precisamente às teses de absolvição e de dosimetria (e-STJ fl. 2.972). Ao combater fundamento que não foi adotado, o agravo deixou sem impugnação o que de fato se decidiu, e as teses de mérito reiteradas em seguida (e-STJ fls. 3.037/3.040) não demonstram por que sua solução prescindiria do reexame das provas.

O agravo de GLEIDIANE limita-se a afirmar que o recurso especial *"não pretende reexaminar provas, mas sim corrigir erro de direito"* e que os fatos invocados *"estão expressamente reconhecidos no acórdão"* (e-STJ fl. 3.105), sem indicar em que passagem do acórdão estariam as premissas que, revaloradas, conduziriam à absolvição. Além disso, a alegação de *bis in idem* entre as circunstâncias do crime e a agravante do art. 62, I, do Código Penal (e-STJ fls. 3.109/3.110) não guarda relação com a pena da agravante, fixada no mínimo legal, sem vetorial negativa nem agravante (e-STJ fls. 2.657/2.658), e não foi deduzida em seu favor no recurso especial (e-STJ fls. 2.914/2.915).

Na mesma linha, ELIANE sustenta que a discussão *"é completamente jurídica, e não probatória"* e que exige apenas a *"revaloração jurídica dos fatos já fixados"* (e-STJ fl. 3.069), mas, em seguida, contesta a própria valoração da prova, ao afirmar que compareceu uma única vez à agência bancária, que não houve reiteração de atos nem contato com os demais integrantes e que a condenação se baseou em presunções (e-STJ fls. 3.070/3.072). A argumentação confirma, em vez de afastar, a necessidade de reexame do acervo probatório.

LOUHANY, por sua vez, afirma que o recurso especial *"não discute fatos, tampouco pretende revisar provas"* (e-STJ fl. 3.142), mas dedica o agravo à análise dos

Documento eletrônico VDA61691064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:49
Código de Controle do Documento: 87d553f4-c9cd-4176-8797-faf5503cdeb2

relatórios policiais e do depoimento do agente de polícia, com a transcrição de trechos da prova oral (e-STJ fls. 3.145/3.149), para concluir que não houve prova da estabilidade nem do vínculo com os líderes do grupo. Cuida-se exatamente do reexame vedado pela Súmula n. 7/STJ.

As condições pessoais e de saúde das agravantes e de seus familiares, relatadas nos agravos (e-STJ fls. 3.040/3.041, 3.073, 3.111/3.113 e 3.155/3.156), não dizem respeito aos fundamentos das decisões de inadmissão, e sua repercussão no cumprimento da pena é matéria afeta ao juízo da execução.

Ausente a impugnação específica e concreta de todos os fundamentos das decisões agravadas, os agravos não comportam conhecimento.

Da concessão de *habeas corpus* de ofício

O não conhecimento dos agravos não impede o exame de ofício de ilegalidades flagrantes na dosimetria (art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal). Há três, em prejuízo de JESSICA, ELIANE e LOUHANY, todas na pena dos crimes de falsificação de documento público.

Do *bis in idem* na pena-base dos crimes de falsificação praticados por JESSICA

Na primeira fase, as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente porque a ré *"aliciou amigas e, inclusive, a própria mãe para fornecimento das fotografias e assinaturas, envolvendo-as no delito em comento"* (e-STJ fl. 2.652), o que elevou a pena-base a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa (e-STJ fl. 2.654). Na segunda fase, reconheceu-se a agravante do art. 62, I, do Código Penal porque a ré *"foi responsável por promover e organizar as cooperações das codenunciadas GLEIDIANE, LOUHANY, FRANCISLENE e ELIANE em referidos delitos"*, compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea (e-STJ fls. 2.654/2.655).

O fato é um só. As amigas e a mãe aliciadas para o fornecimento de fotografias e assinaturas são as próprias codenunciadas cuja cooperação a ré promoveu e organizou, e sua mãe é a corré ELIANE (e-STJ fl. 2.569). A mesma circunstância fática serviu, assim, para exasperar a pena-base e para agravar a pena na segunda fase, o que configura *bis in idem*. A Sexta Turma desta Corte Superior, em julgado invocado no recurso especial, assentou que a utilização da mesma fundamentação para negativar as circunstâncias do delito e para agravar a pena na segunda fase *"caracteriza inadmissível dupla valoração pelo mesmo fato"* (HC n. 337.787/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 31/8/2017).

Documento eletrônico VDA61691064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:49
Código de Controle do Documento: 87d553f4-c9cd-4176-8797-faf5503cdeb2

Afasta-se, assim, a valoração negativa das circunstâncias do crime e mantém-se a agravante do art. 62, I, do Código Penal, que tem previsão legal específica.

Do decote da agravante do art. 62, IV, do Código Penal aplicada a ELIANE e LOUHANY

Nos crimes de falsificação praticados por ELIANE e LOUHANY, a pena foi agravada na segunda fase pela circunstância do art. 62, IV, do Código Penal, porque as rés *"foram aliciadas para que atuassem nas fraudes praticadas pela organização criminosa"* e *"recebiam fração do valor auferido como pagamento pelo serviço prestado"* (e-STJ fls. 2.665 e 2.675).

O mesmo acórdão, ao condená-las pelo crime de organização criminosa, afastou a valoração negativa da culpabilidade nos crimes de falsificação, por entender que, *"sobrevindo a condenação da acusada pelo crime de organização criminosa, em sede recursal, não subsiste razão para o desvalor do vetor da culpabilidade"* (e-STJ fls. 2.664 e 2.674). A mesma razão alcança a agravante. A adesão remunerada ao grupo, com o recebimento de parte do proveito das fraudes, é o próprio fato pelo qual as rés passaram a responder pelo crime do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, e valorá-lo novamente como agravante configura *bis in idem*.

Decota-se, assim, a agravante do art. 62, IV, do Código Penal. Para LOUHANY, que não confessou, a pena intermediária de cada crime de falsificação, antes elevada em 1/6 (e-STJ fl. 2.676), volta a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Para ELIANE, a agravante estava compensada com a atenuante da confissão espontânea (e-STJ fl. 2.665). Afastada a agravante, a atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula n. 231/STJ), e a pena intermediária permanece em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sem alteração.

Da pena de multa no crime continuado

Nos crimes de falsificação praticados em continuidade delitiva, as instâncias ordinárias somaram as multas de cada infração, na forma do art. 72 do Código Penal, e chegaram a 110 (cento e dez) dias-multa para JESSICA (e-STJ fl. 2.655), 30 (trinta) para ELIANE (e-STJ fl. 2.666) e 33 (trinta e três) para LOUHANY (e-STJ fl. 2.676).

A soma é própria dos concursos material e formal. Esta Corte Superior assentou que *"o art. 72 do Código Penal é restrito às hipóteses de concursos formal ou material"*, de modo que, no crime continuado, a multa segue o critério de exasperação do art. 71 do Código Penal (AgRg no AREsp n. 484.057/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 9/3/2018).

Documento eletrônico VDA61691064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:49
Código de Controle do Documento: 87d553f4-c9cd-4176-8797-faf5503cdeb2

Das penas redimensionadas

JESSICA: Nos crimes de falsificação, afastada a vetorial negativa, a pena-base retorna ao mínimo legal, de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, mantida a compensação integral da agravante do art. 62, I, do Código Penal com a confissão espontânea, a pena permanece em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e na terceira fase não há causas de aumento ou de diminuição. Aplicada a fração de 2/3 pela continuidade delitiva (e-STJ fl. 2.655), a pena fica em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, desprezada a fração.

Somada à pena do crime de organização criminosa, de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (e-STJ fl. 2.651), a pena definitiva de JESSICA fica em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto, por força do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

ELIANE: Nos crimes de falsificação, a pena-base está no mínimo legal, de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (e-STJ fl. 2.664), e assim permanece na segunda fase, sem a agravante e sem efeito da confissão (Súmula n. 231/STJ), e na terceira. Aplicada a fração de 1/5 pela continuidade delitiva (e-STJ fl. 2.666), a pena fica em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Somada à pena do crime de organização criminosa, de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (e-STJ fl. 2.663), a pena definitiva fica em 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto (e-STJ fl. 2.666), por força do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

LOUHANY: Nos crimes de falsificação, a pena-base de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (e-STJ fl. 2.674) permanece na segunda fase, decotada a agravante, e na terceira. Aplicada a fração de 1/5 pela continuidade delitiva (e-STJ fl. 2.676), a pena fica em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Somada à pena do crime de organização criminosa, de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (e-STJ fl. 2.673), a pena definitiva fica em 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto (e-STJ fl. 2.677), por força do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Da extensão dos efeitos a WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO

A correção da pena de multa estende-se ao corréu WELLINGTON, que não recorreu e cuja condenação transitou em julgado em 4/8/2025 (e-STJ fl. 2.921), porque não se funda em motivo de caráter exclusivamente pessoal (art. 580 do Código de Processo Penal). Também para ele a multa dos dois crimes de falsificação praticados em

Documento eletrônico VDA61691064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:49
Código de Controle do Documento: 87d553f4-c9cd-4176-8797-faf5503cdeb2

continuidade foi somada na forma do art. 72 do Código Penal, em 22 (vinte e dois) dias-multa (e-STJ fl. 2.647). A agravante do art. 62, IV, do Código Penal não incidiu na sua pena, que teve a agravante do art. 62, I (e-STJ fl. 2.646), de modo que nada há a decotar.

Aplicada a fração de 1/6 da continuidade delitiva (e-STJ fl. 2.647) aos 11 (onze) dias-multa de cada crime de falsificação (e-STJ fl. 2.646), a multa desses crimes fica em 12 (doze) dias-multa, desprezada a fração. Somada aos 11 (onze) dias-multa do crime de organização criminosa (e-STJ fl. 2.645), a multa passa a 23 (vinte e três) dias-multa, mantidos o valor unitário fixado, a pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o regime inicial semiaberto (e-STJ fls. 2.647/2.648).

Dispositivo

Ante o exposto:

(i) quanto a PAULO VICTOR MAIA LOPES e GLEIDIANE FEITOSA DE AQUINO, **não conheço dos agravos em recurso especial**;

(ii) quanto a JESSICA PALLA DO LAGO, **não conheço do agravo em recurso especial mas concedo a ordem de ofício** para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime e aplicar à pena de multa o critério de exasperação dos crimes de falsificação de documento público, redimensionando a pena definitiva para 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 26 (vinte e seis) dias-multa;

(iii) quanto a ELIANE DE SOUZA PALLA e LOUHANY KETHENE BARROS, **não conheço dos agravos em recurso especial mas concedo a ordem de ofício** para decotar a agravante do art. 62, IV, do Código Penal e aplicar à pena de multa o critério de exasperação dos crimes de falsificação de documento público, redimensionando a pena definitiva de cada uma para 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 22 (vinte e dois) dias-multa;

(iv) com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, **estendo a WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO os efeitos da ordem** quanto à pena de multa, que fica redimensionada para 23 (vinte e três) dias-multa, mantidas as demais cominações.

É como voto.

Documento eletrônico VDA61691064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:49
Código de Controle do Documento: 87d553f4-c9cd-4176-8797-faf5503cdeb2

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0473690-1 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AREsp 3.121.786 / DF**
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 07288703920238070001 07384381620228070001 7288703920238070001 7384381620228070001

EM MESA JULGADO: 10/11/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro **REYNALDO SOARES DA FONSECA**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE	:	PAULO VICTOR MAIA LOPES
ADVOGADA	:	GRACIELLE RODRIGUES MARTINS - GO031284
AGRAVANTE	:	JESSICA PALLA DO LAGO
AGRAVANTE	:	ELIANE DE SOUZA PALLA
ADVOGADA	:	LARISSA GOMES DE OLIVEIRA - DF065922
AGRAVANTE	:	GLEIDIANE FEITOSA DE AQUINO
AGRAVANTE	:	LOUHANY KETHENE BARROS
ADVOGADA	:	VIVIANE LIMA DA PURIFICACAO - DF077850
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU	:	WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO
CORRÉU	:	FRANCISLENE QUIRINO RIBEIRO DA SILVA
CORRÉU	:	JESSICA TATIANA DA SILVA MACIEL

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, não conheceu dos agravos, contudo concedeu a ordem de ofício para Jessica, Eliane e Louhany, com extensão dos efeitos a Wellington, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.

Documento eletrônico VDA61686189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/11/2026 14:18:09
Código de Controle do Documento: E3DBDABA-C62E-41ED-8B3F-4C4E649DDDD7